

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3626/2532

อัยการ กรมอัยการ

ผู้ประกัน

นาง ดวง จันทร์ แดง บุส ดี

นาย มา โนช ศิริประเสริฐพร กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 199

ผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยด้วยความสมัครใจ เมื่อผู้ประกันไม่สามารถติดตามตัวจำเลยมาส่งศาลได้ ผู้ประกันจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบสัญญาประกันจะอ้างว่าศาลชั้นต้นตีราคาประกันสูงไปจึงขอลดค่าปรับหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามฐานฉ้อโกง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามฟ้อง จำคุกคนละ 1 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 3 คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ นางดวงจันทร์แดงบุสดี ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวศาลชั้นต้นอนุญาตโดยตีราคาค่าประกันเป็นเงิน 200,000 บาท ครั้นถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นเห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นการหลีกเลียงขัดขืนไม่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงให้ออกหมายจับจำเลยที่ 1 และถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน มีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันอุทธรณ์ขอลดค่าปรับ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ประกันฎีกาว่าคดีนี้เป็นคดีเล็กน้อยศาลชั้นต้นตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท จึงสูงเกินไป ขอให้ศาลฎีกาลดหย่อนค่าปรับแก่ผู้ประกันพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ประกันขอประกันตัวจำเลยที่ 1 นั้น เป็นความสมัครใจของผู้ประกันเองที่รับจะปฏิบัติตามสัญญาประกัน และยินยอมใช้เบี้ยปรับเต็มตามจำนวนในสัญญาประกัน หากผู้ประกันผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ประกันไม่สามารถติดตามตัวจำเลยที่ 1 มาส่งศาลได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามนัดของศาลทั้งยังไม่ได้ตัวจำเลยที่ 1 มาจนบัดนี้เป็นที่เสียหายแก่การยุติธรรมเช่นนี้ ผู้ประกันจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบเต็มตามสัญญาประกัน ผู้ประกันจะอ้างว่าศาลชั้นต้นตีราคาประกันสูงไปหาได้ไม่ และกรณีไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดค่าปรับให้ผู้ประกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ประกันอ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ